

CONTRACTARIANISM AND ANIMAL RIGHTS

《契約論與動物權利》

第 九 組

- 1 傳統契約論為什麼把動物排除在外
- 2 Rawls 如何重新思考公平
- 3 理性與人類身份其實都是偶然條件
- 4 Rawls 的理論其實可能支持動物權利
- 5 道德與正義的界線到底在哪裡

問題意識

傳統契約論為什麼把動物排除在外

作者認為動物也應該有道德權利

挑戰 ONLY

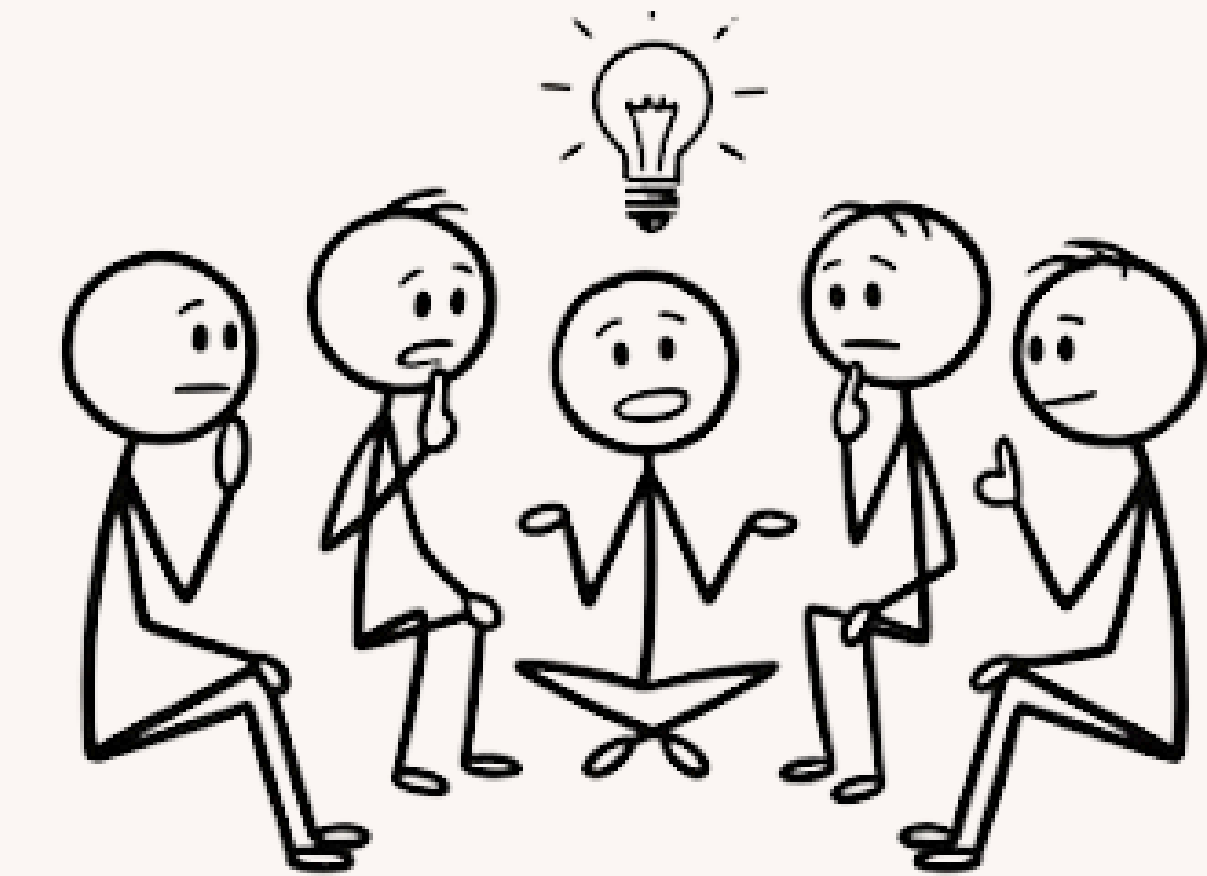


主張



傳統契約論只保護理性的人

在契約論學者眼中



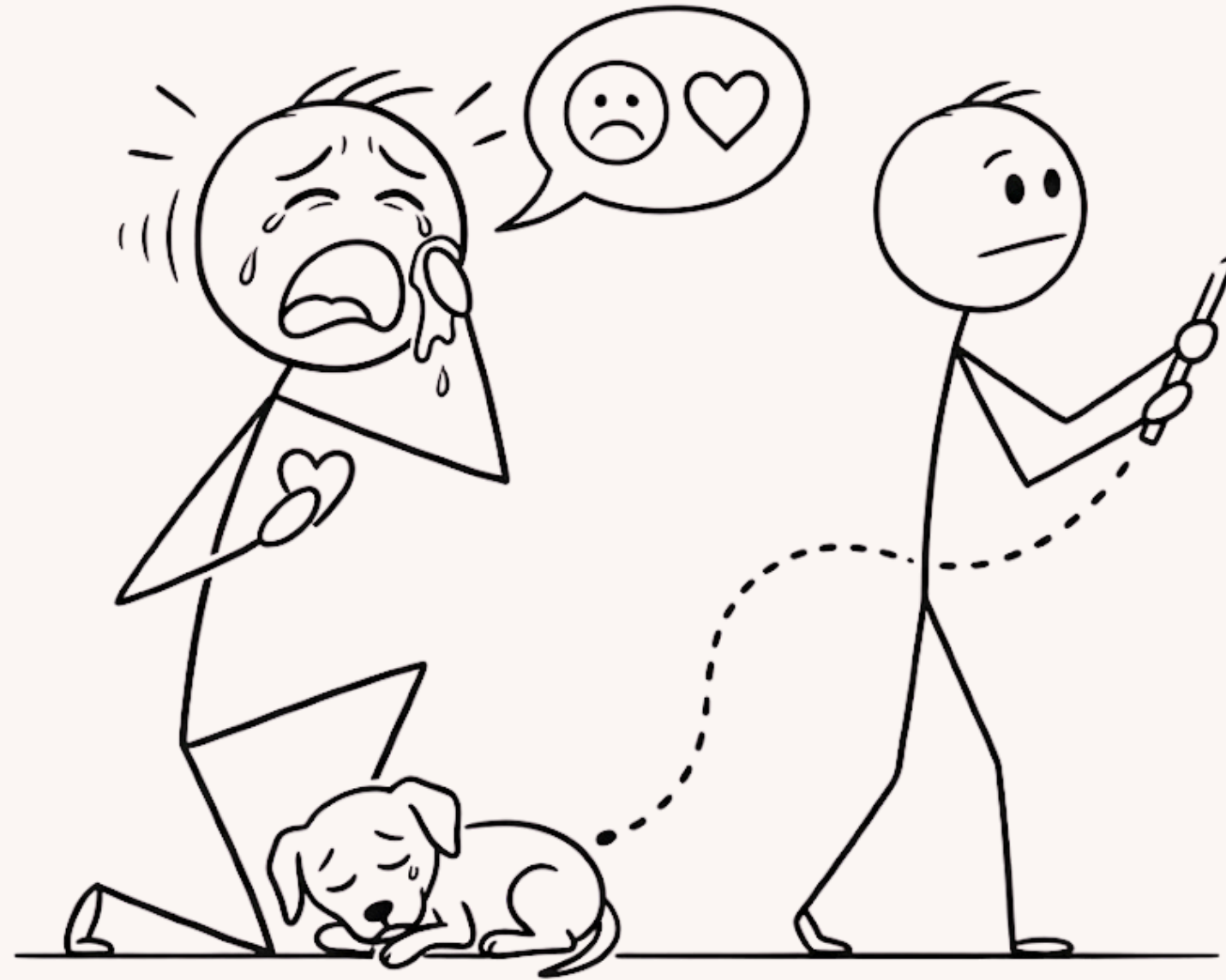
不屬於道德共同體

有些人只把動物當成人類的附屬品

「動物之所以被保護，不是因為牠們本身有權利」

X

動物



情感

被保護的人不一定要有理性

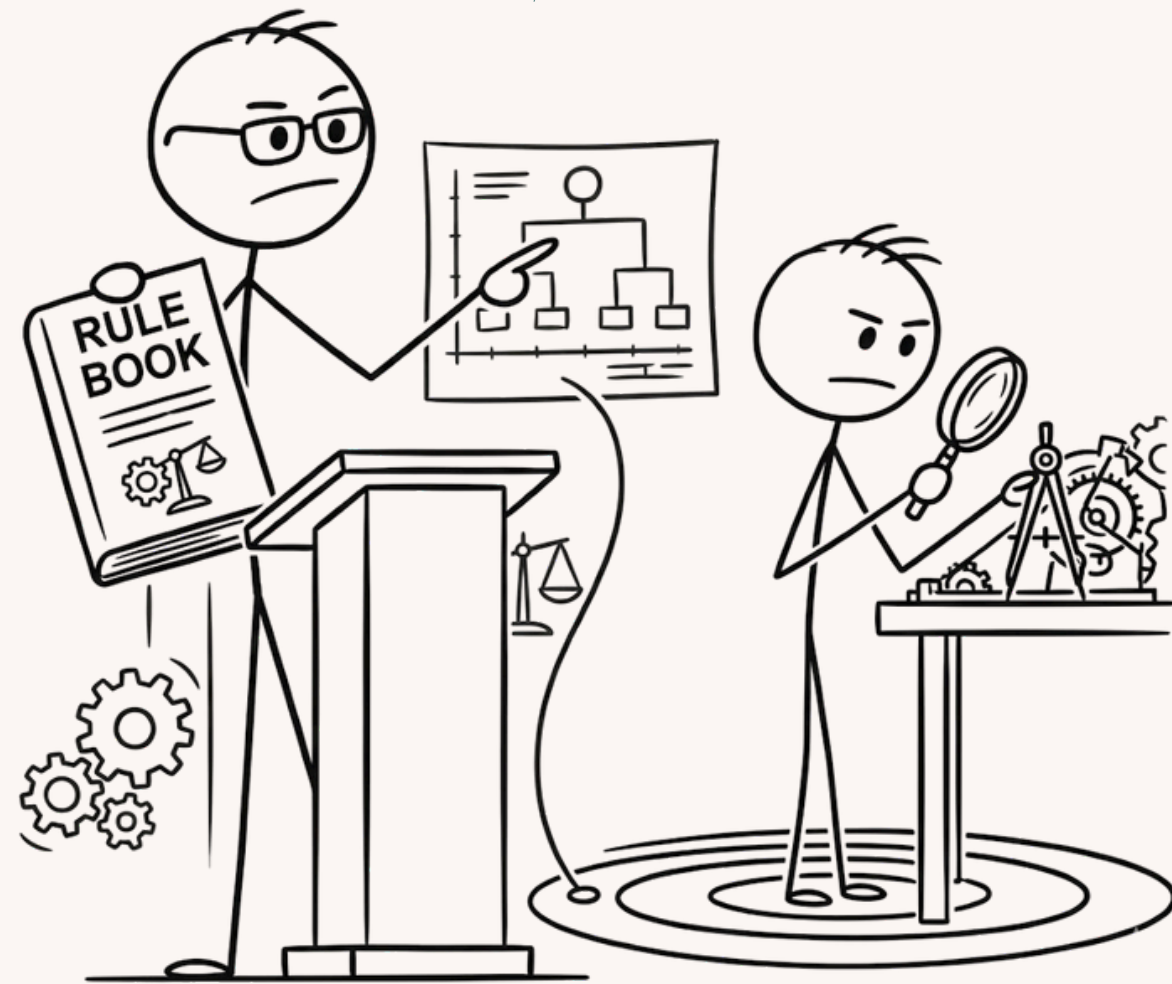
理性

≠

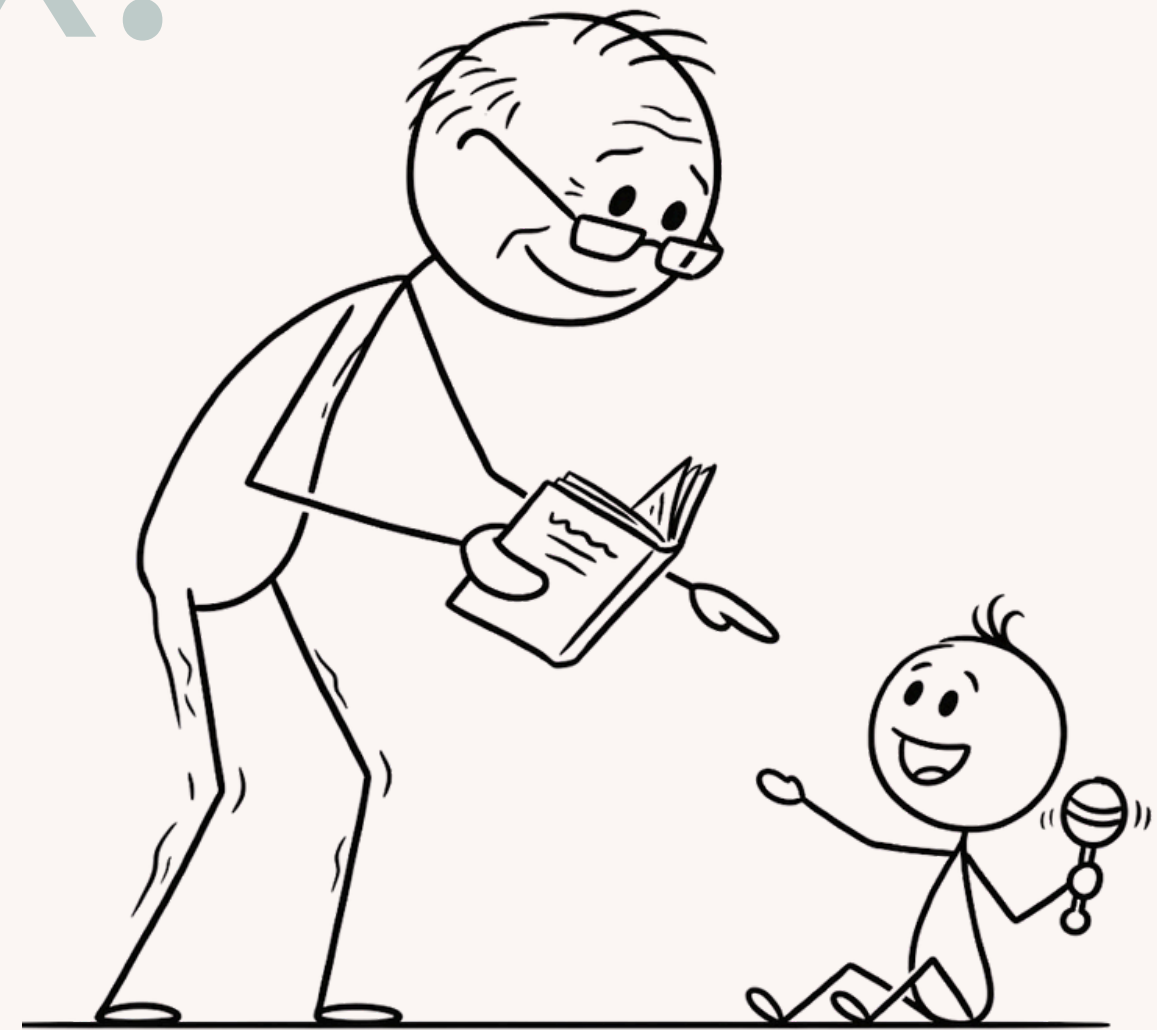
理性

Ex:

制定規則



被規則保護



這樣會連部分人類都被排除

IF

理性的人

部分人類



契約論其實可以保護動物

NOT
ONLY

理性的人



BUT ALSO



公平思想

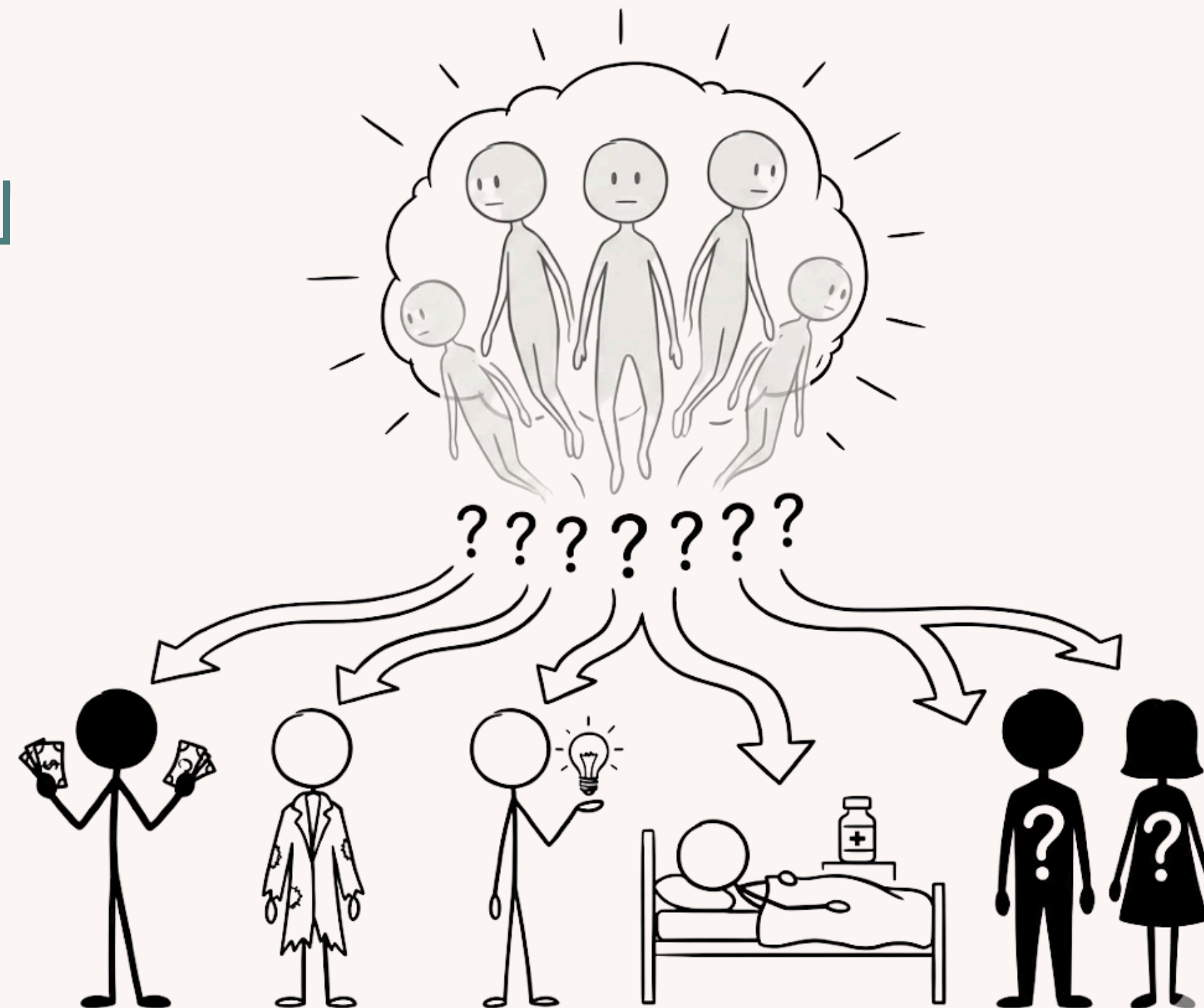
Rawls 如何重新思考公平

什麼是原初狀態與無知之幕

「原初狀態」

最大的利益

理性



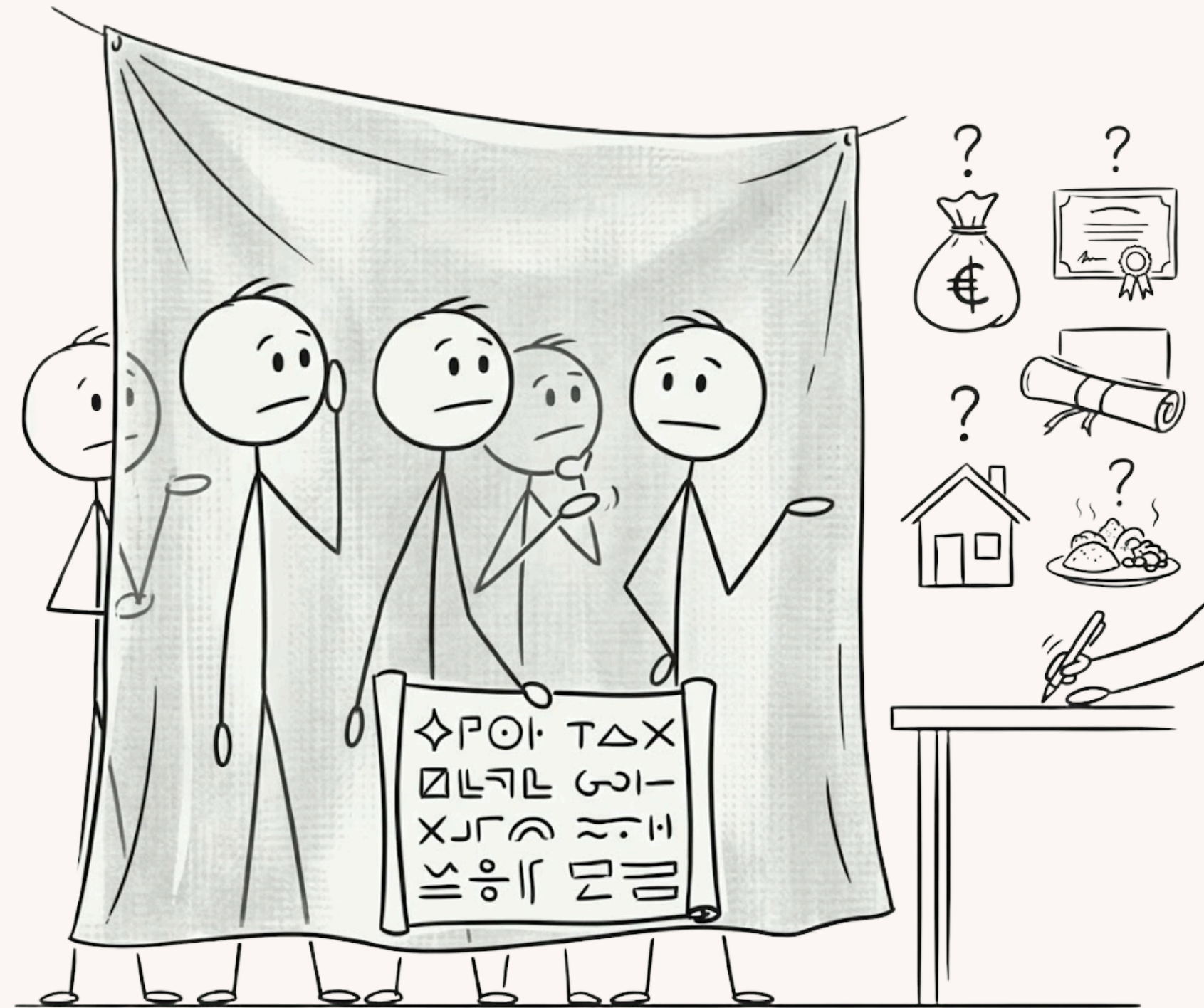
「無知之幕」

個人天賦

身分特徵

不知道自己是誰時比較容易公平

「無知之幕」



Rawls 的兩個正義原則

1

基本自由



2

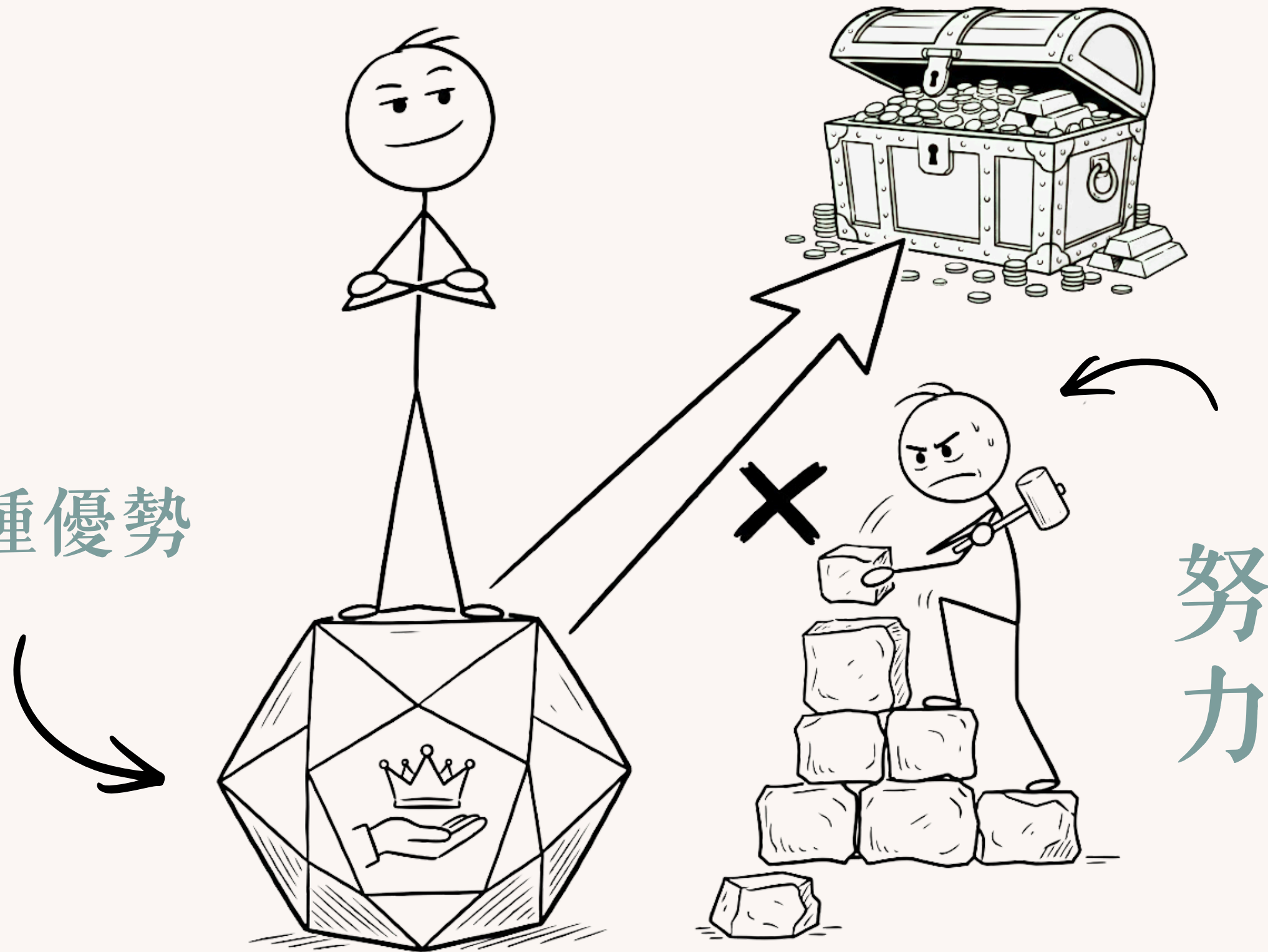
有幫助



不是努力得來的東西不該決定權利

IF

某種優勢



努力

~~更多利益的
理由~~

無知之幕是為了避免偏心

保護所有人

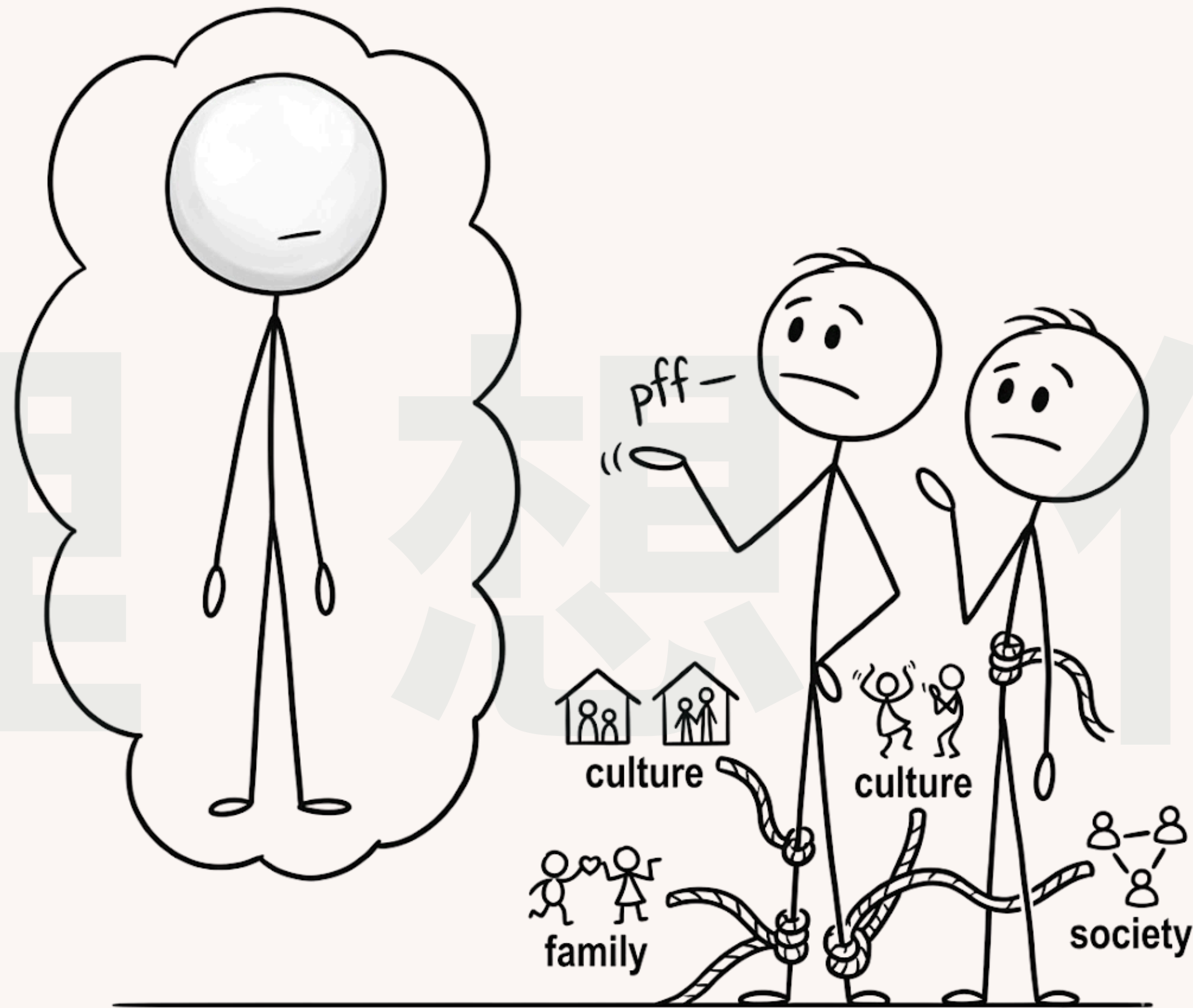
IF



IF

保護自己利益

有人批評原初狀態太抽象

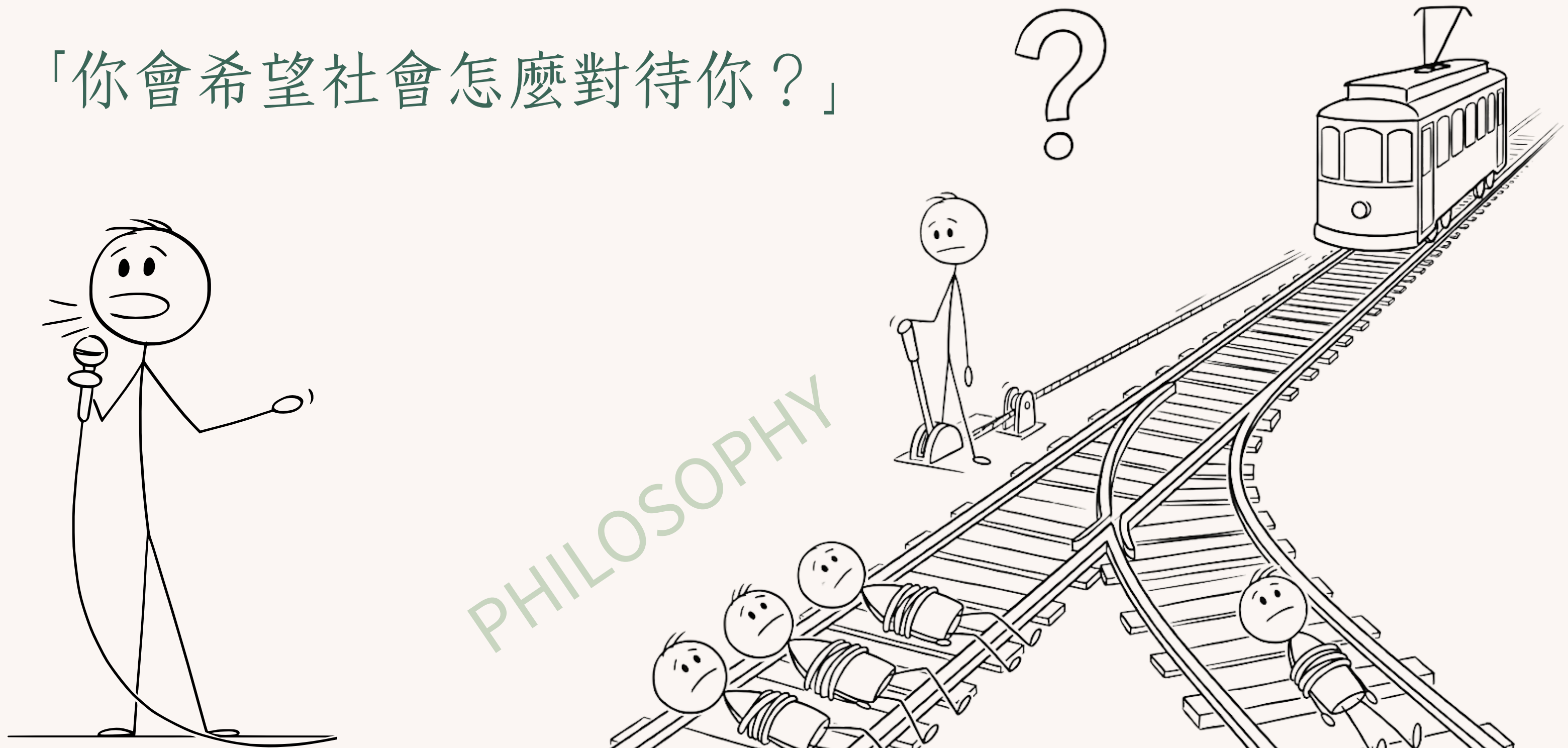


原初狀態只是一種思考工具

「如果今天你是弱勢者」

「你會希望社會怎麼對待你？」

?



不能只停留在原本的偏見

EX
不能投票



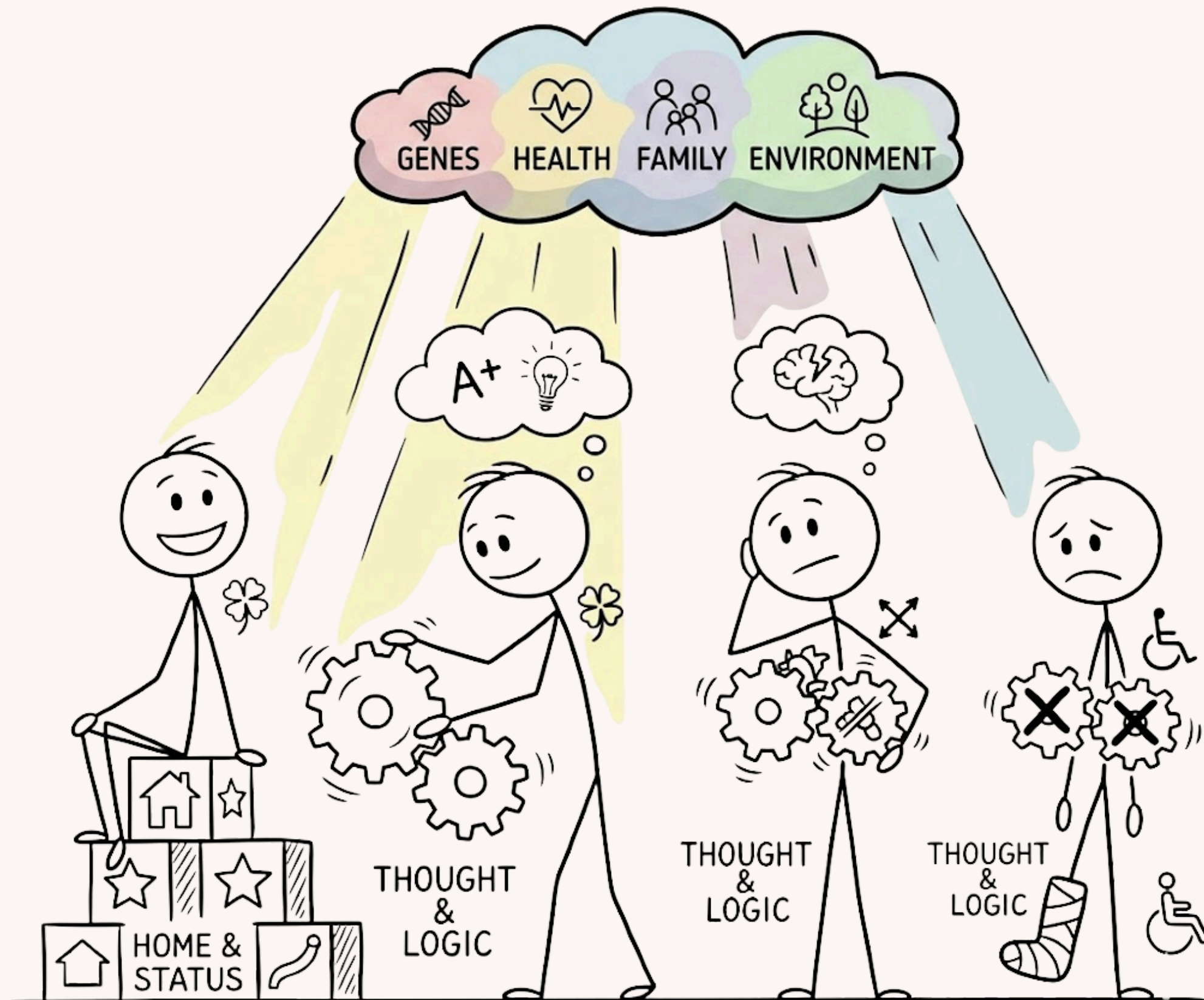
思考

「人類本來就高於動物？」

核心論證

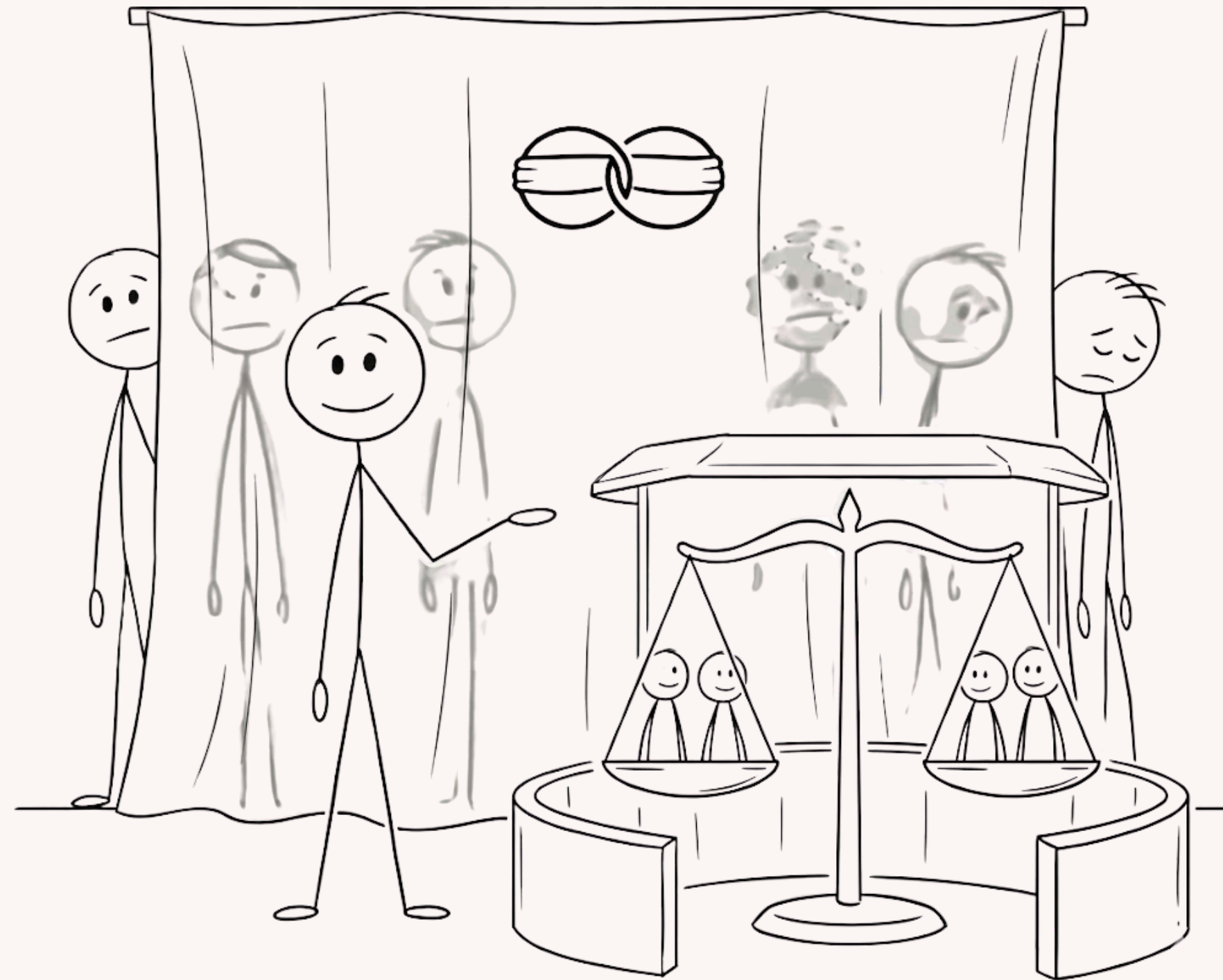
理性與人類身份的偶然性

理性能力其實也是天生條件



在無知之幕後也不該知道自己是否理性

不知道自己身份



被制定出來的

人類身份本身也是偶然

不一定是人類



理論答辯

Rawls 的理論其實可能支持動物權利

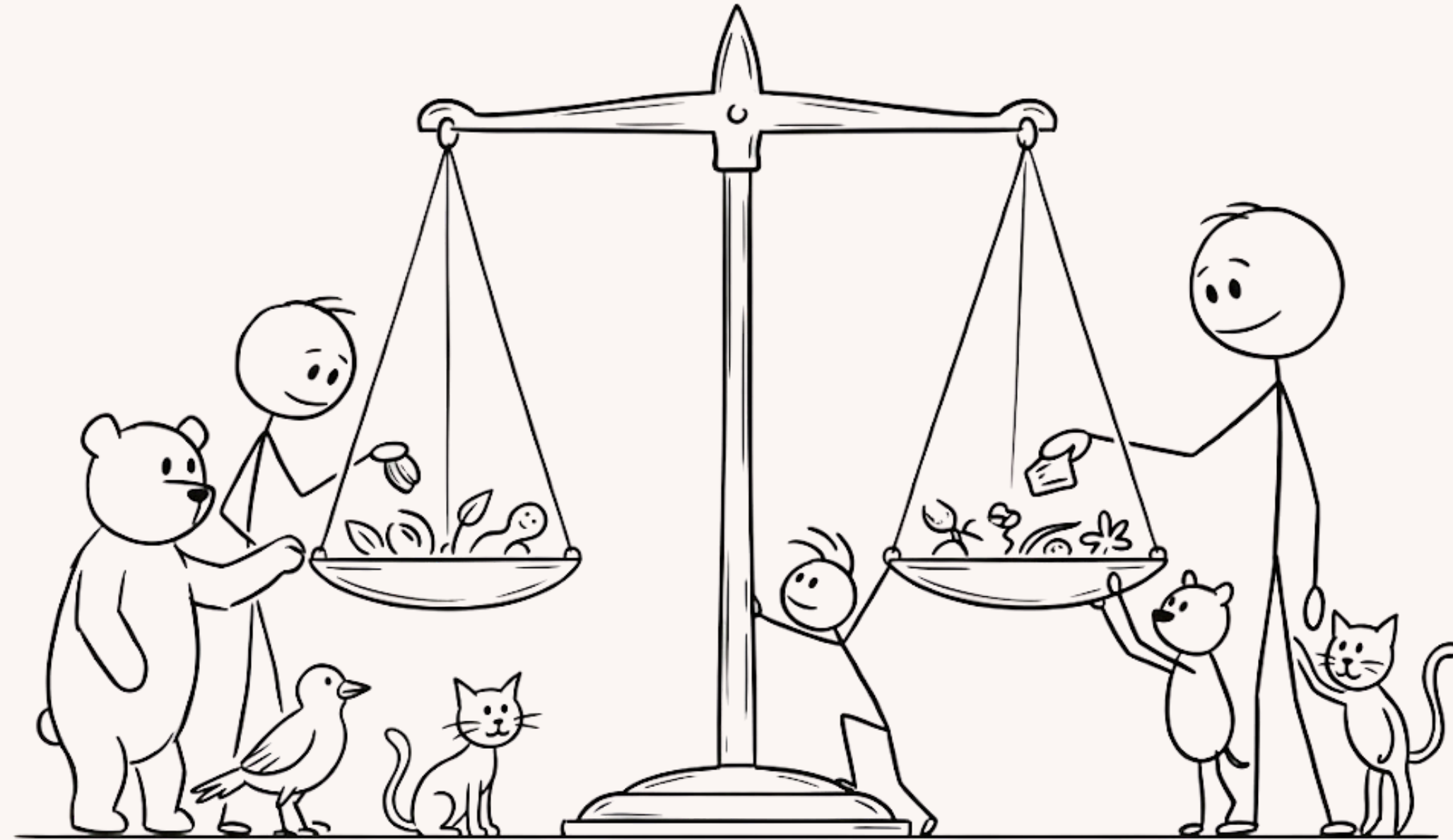
有人質疑 Rawls 不支持動物權利

不支持？



能支持？

Rawls 的理論其實沒真正排除動物

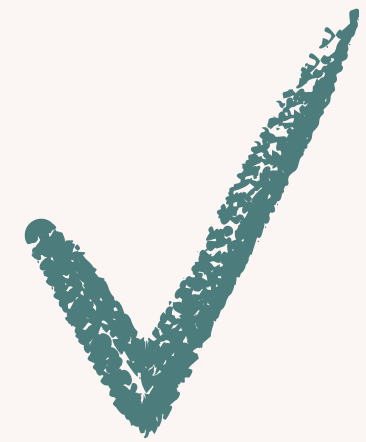


核心精神是公平，而不是只保護最有能力的人

延伸反思

道德與正義的界線

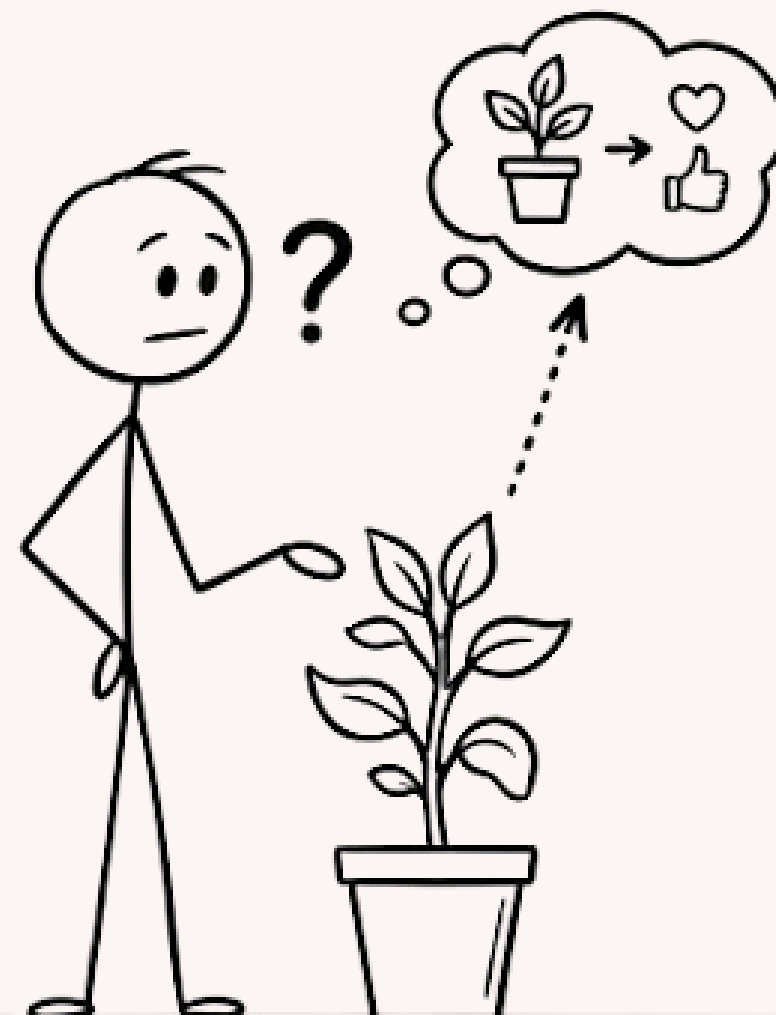
作者開始回應新的批評



動物



植物



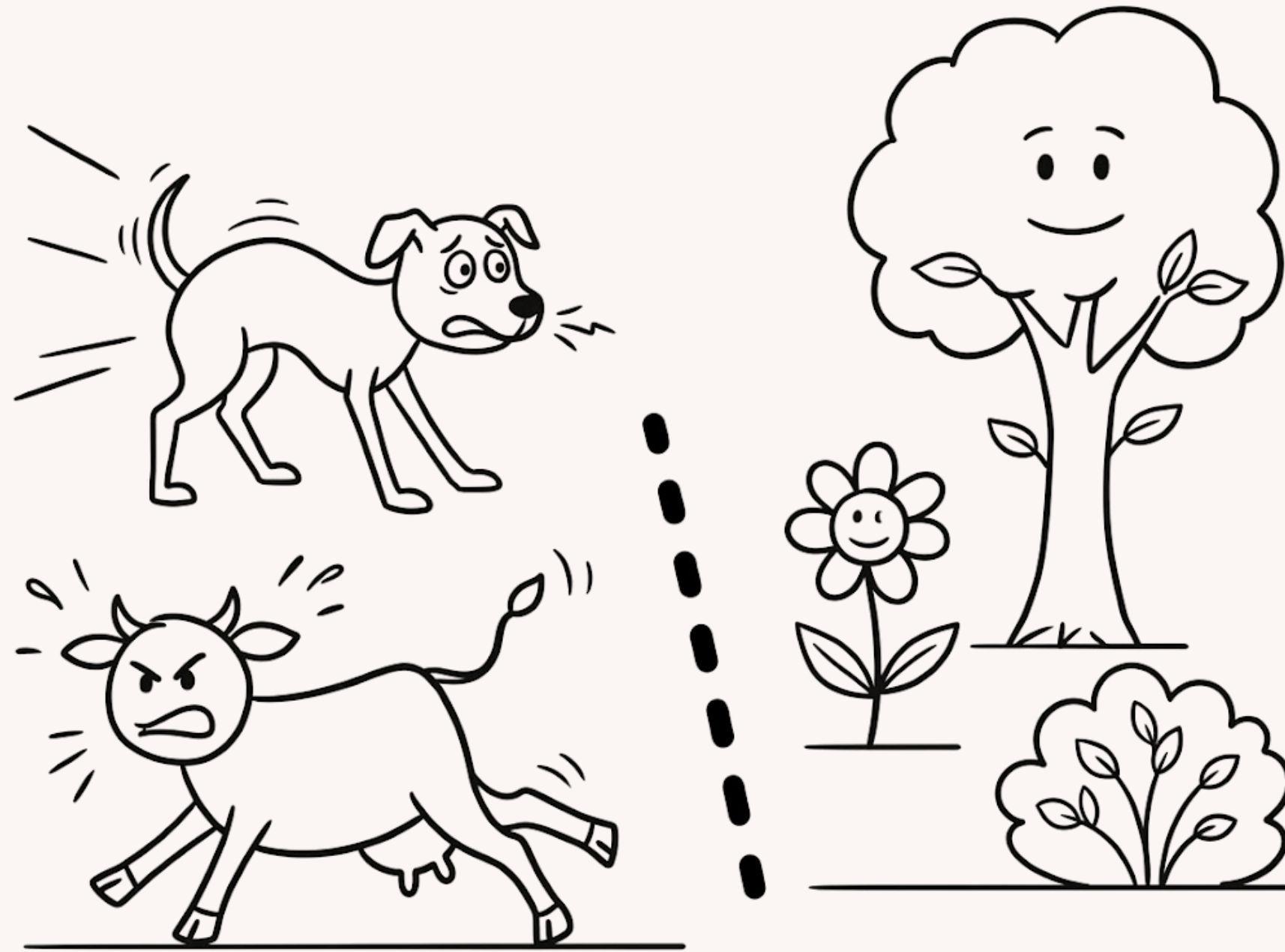
細菌



感知能力才是重要界線

痛苦？

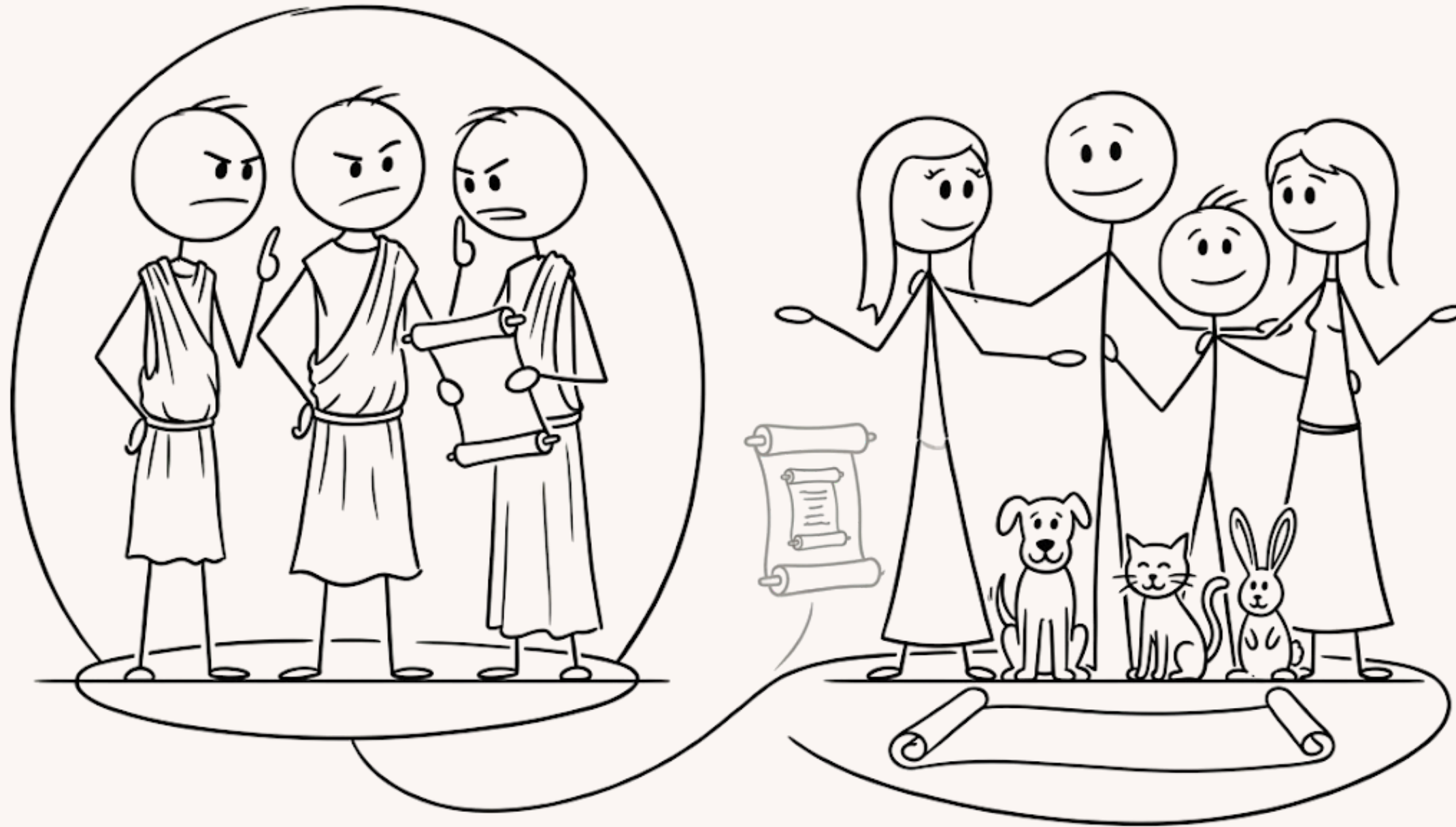
動物



植物

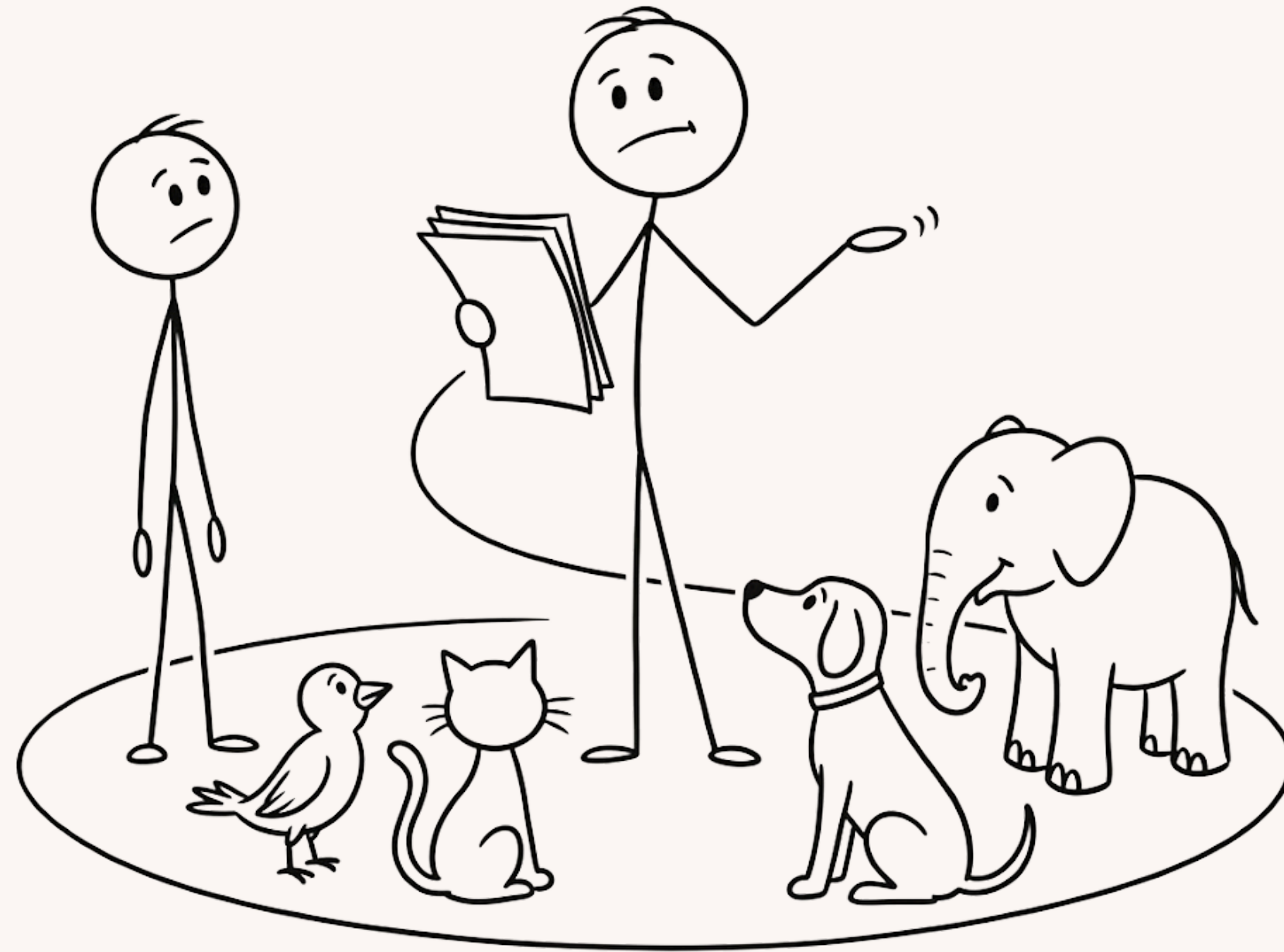
這種想法叫做起源謬誤

「起源謬誤」



道德適用

作者最後認為動物也該被納入正義



「為什麼只有人類才值得被公平對待？」

問題

問題一

理性能力能作為道德資格的標準嗎？

問題二

痛苦和理性哪個更重要？

OR

支持傳統還是作者？

問題三

道德是否只能屬於人類？

謝謝大家